

1501233-55.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2013990/2020 - 98º D.P. JARDIM

MIRIAM, 9525060 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 347/20/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM,

2013990 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

Sentença - Processo nº 1501233-55.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501233-55.2020.8.26.0228

SBNMF

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2013990/2020 - 98º D.P. JARDIM

MIRIAM, 9525060 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 347/20/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM,

2013990 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID RICHARD OLIMPIO DO NASCIMENTO

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

O réu DAVID RICHARD OLIMPIO DO NASCIMENTO, primário (fls. 57/61), menor de 21 anos à época dos fatos (fl. 9), foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, por infração ao artigo 33, caput cc. § 4º, da Lei nº 11.343/2006, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (fls. 137/144).

Com efeito, de acordo com a pena aplicada e considerada a menoridade relativa do denunciado na data dos fatos, verifica-se que a prescrição se opera em dois anos,

nos termos do artigo 109, inciso V, c.c. art. 110, caput, e art. 115, todos do Código Penal.

Tal lapso – de dois anos – foi alcançado em 22 de janeiro de 2022, contado desde a data do recebimento da denúncia (23/01/2020 – fls. 62/64), não se extraíndo dos autos a ocorrência de qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, previstas no artigo 117 do Código Penal, no lapso temporal considerado.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de DAVID RICHARD OLIMPIO DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, referente às imputações destes autos nº 1501233-55.2020.8.26.0228, pela implementação da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Providenciem-se as necessárias anotações e comunicações.

Outrossim, com relação aos entorpecentes e valores apreendidos nos autos (fl. 8), cumpram-se as determinações constantes na sentença à fl. 144.

Cumprido todo o necessário, certificado eventual trânsito em julgado e nada mais sendo requerido, arquivem-se os presente autos, observando-se as cautelas de praxe. P.I.C.

São Paulo, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA